



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MANTANG BIN NOMPO;**
2. Tempat lahir : Palipungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/ 08 Maret 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Palipungan RT 001 RW 002 Desa Tanete Kec.
Tompobulu Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2024 sampai dengan 21 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/ 397/ IX/ RES.1.7/ 2024/ Reskrim tanggal 20 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
6. Hakim sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Abdul Halil, S.H.,dkk, Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Aas Law Firm & Partners alamat kantor di Jalan Tamangapa Raya IV Komp. Ranggong Sakinah Blok B No. 2, Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam register No.8/Kp-Pid/HK/II/2025/PN Sgm pada tanggal 4 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MANTANG BIN NOMPO** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara, dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu dan sarung terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam garis putih;
 - 1 (satu) lembar jaket kaos warna merah;
 - 1 (satu) pasang sepatu boots;
 - 1 (satu) bilah potongan bambu;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa **MANTANG BIN NOMPO** pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Dusun Palipungan, Desa Tanete, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang berada di sawah untuk mengontrol aliran air dan saat itu korban Saleh datang menghampiri Terdakwa sambil marah-marah karena menganggap Terdakwa telah menahan aliran air ke sawah milik korban Saleh dan Terdakwa yang mendengar hal itu berusaha untuk menjelaskan kepada korban Saleh jika bukan Terdakwa yang melakukan namun penjelasan Terdakwa membuat korban Saleh emosi dan langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya Terdakwa yang tidak terima dipukul langsung mengeluarkan parangnya yang telah dibawa sebelumnya dan tanpa berpikir panjang lagi Terdakwa menyerang korban Saleh dengan mengayunkan parang Terdakwa ke arah kepala korban secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali parangnya ke korban yang mengenai pada bagian leher belakang korban dan punggung belakang korban, lalu ke arah perut korban dengan menusukkan parang Terdakwa yang mengakibatkan saat itu juga korban Saleh jatuh tersungkur ke tanah, selanjutnya saat Terdakwa melihat korban saleh jatuh ke tanah dengan luka-luka dan mengeluarkan darah membuat Terdakwa panik dan ketakutan sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Saleh sendirian di lokasi kejadian;

Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan korban Saleh di lokasi kejadian langsung pulang ke rumahnya dan memberitahukan saksi Irwan atas kejadian tersebut sehingga korban Saleh segera di evakuasi dari lokasi kejadian;

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Saleh mengalami luka-luka pada bagian kepala, leher, punggung dan perut serta perdarahan dan meninggal dunia, hal ini dikuatkan dengan surat Visum et Repertum UPT Puskesmas Tompobulu Nomor : 400.7.22.1/1464/PKM Tompobulu tanggal 20 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fajrin Ashari dengan hasil pemeriksaan korban dalam keadaan meninggal dunia dengan perlukaan:

1. Kepala:

- Luka robek dengan tepi rata dan lurus pada pipi kiri dibawah telinga kiri ukuran enam sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka robek dengan tepi rata telinga kiri dengan ukuran sebelas sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka robek dengan tepi rata telinga kiri dengan ukuran sepuluh sentimeter terlihat daun telinganya tergantung akibat dari robekan ini.
- Luka robek dengan tepi rata dibagian belakang telinga kiri ukuran delapan sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka robek dengan tepi rata dibagian kepala kiri dengan panjang delapan belas sentimeter dan lebar dua sentimeter tampak tulang tengkorak kepala dengan retakan lurus dengan panjang lima sentimeter.
- Luka robek dengan tepi rata bagian belakang kepala ukuran sepuluh sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- Luka robek dengan tepi rata bagian belakang kepala dengan luka empat sentimeter lebar satu sentimeter.

2. Leher:

- Luka robek dengan tepi rata di leher bagian belakang panjang tiga belas sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam dua sentimeter.

3. Perut:

- Luka tusuk pada perut kanan bawah dengan lebar empat sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dengan satu tepi runcing dan tepi lainnya tumpul.

4. Punggung:

- Luka robek dengan tepi rata punggung bagian atas ukuran delapan sentimeter dalam dua sentimeter.
- Luka robek dengan tepi rata punggung kanan bagian tengah panjang tiga belas sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.
- Luka robek dengan tepi rata di punggung bagian bawah panjang tiga sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

5. Anggota gerak atas:

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek dengan tepi rata pada pergelangan tangan kiri panjang lima sentimeter dalam satu sentimeter.
- Luka robek dengan tepi rata di sepertiga atas bagian luar lengan kanan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter.

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek dan luka tusuk yang disebabkan oleh benda tajam dengan ukuran benda lebih atau sama dengan empat sentimeter dan panjang lebih atau sama dengan dua puluh sentimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MANTANG BIN NOMPO** pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Dusun Palipungan, Desa Tanete, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **"penganiayaan yang mengakibatkan mati"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang berada di sawah untuk mengontrol aliran air dan saat itu korban Saleh datang menghampiri Terdakwa sambil marah-marah karena menganggap Terdakwa telah menahan aliran air ke sawah milik korban Saleh dan Terdakwa yang mendengar hal itu berusaha untuk menjelaskan kepada korban Saleh jika bukan Terdakwa yang melakukan namun penjelasan Terdakwa membuat korban Saleh emosi dan langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya Terdakwa yang tidak terima dipukul langsung mengeluarkan parangnya yang telah dibawa sebelumnya dan tanpa berpikir panjang lagi Terdakwa menyerang korban Saleh dengan mengayunkan parang Terdakwa ke arah kepala korban secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali parangnya ke korban yang mengena pada bagian leher belakang korban dan punggung belakang korban, lalu ke arah perut korban dengan menusukkan parang Terdakwa yang mengakibatkan saat itu juga korban Saleh jatuh tersungkur ke tanah, selanjutnya saat Terdakwa melihat korban saleh jatuh ke tanah dengan luka-luka dan mengeluarkan darah membuat Terdakwa panik dan ketakutan sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Saleh sendirian di lokasi kejadian.

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan korban Saleh di lokasi kejadian langsung pulang ke rumahnya dan memberitahukan saksi Irwan atas kejadian tersebut sehingga korban Saleh segera di evakuasi dari lokasi kejadian.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Saleh mengalami luka-luka pada bagian kepala, leher, punggung dan perut serta perdarahan dan meninggal dunia, hal ini dikuatkan dengan surat Visum et Repertum UPT Puskesmas Tompobulu Nomor : 400.7.22.1/1464/PKM Tompobulu tanggal 20 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fajrin Ashari dengan hasil pemeriksaan korban dalam keadaan meninggal dunia dengan perlukaan:

1. Kepala:

- Luka robek dengan tepi rata dan lurus pada pipi kiri dibawah telinga kiri ukuran enam sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka robek dengan tepi rata telinga kiri dengan ukuran sebelas sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka robek dengan tepi rata telinga kiri dengan ukuran sepuluh sentimeter terlihat daun telinganya tergantung akibat dari robekan ini.
- Luka robek dengan tepi rata dibagian belakang telinga kiri ukuran delapan sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka robek dengan tepi rata dibagian kepala kiri dengan panjang delapan belas sentimeter dan lebar dua sentimeter tampak tulang tengkorak kepala dengan retakan lurus dengan panjang lima sentimeter.
- Luka robek dengan tepi rata bagian belakang kepala ukuran sepuluh sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- Luka robek dengan tepi rata bagian belakang kepala dengan luka empat sentimeter lebar satu sentimeter.

2. Leher:

- Luka robek dengan tepi rata di leher bagian belakang panjang tiga belas sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam dua sentimeter.

3. Perut:

- a. Luka tusuk pada perut kanan bawah dengan lebar empat sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dengan satu tepi runcing dan tepi lainnya tumpul.

4. Punggung:

- a. Luka robek dengan tepi rata punggung bagian atas ukuran delapan sentimeter dalam dua sentimeter.
- b. Luka robek dengan tepi rata punggung kanan bagian tengah panjang tiga belas sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm



c. Luka robek dengan tepi rata di punggung bagian bawah panjang tiga sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

5. Anggota gerak atas:

- a. Luka robek dengan tepi rata pada pergelangan tangan kiri panjang lima sentimeter dalam satu sentimeter.
- b. Luka robek dengan tepi rata di sepertiga atas bagian luar lengan kanan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter.

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek dan luka tusuk yang disebabkan oleh benda tajam dengan ukuran benda lebih atau sama dengan empat sentimeter dan panjang lebih atau sama dengan dua puluh sentimeter.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hani Binti Cade', dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah meninggalnya suami saksi yaitu korban yang bernama Saleh;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal karena dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sawah yang beralamat di Dusun Palipungan Desa Tanete Kec. Tompobulu Kab. Gowa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saudari Runa mendatangi rumah saksi pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.00 WITA dan menyampaikan bahwa suami saksi telah dibunuh oleh Terdakwa di kebun;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan warga lainnya menuju ke lokasi kejadian dan saat kami sampai di sawah, korban sudah terbaring di tanah dalam keadaan terluka parah dan saksi melihat ada banyak darah yang keluar dari luka korban namun saat itu korban masih hidup tapi tidak lama kemudian korban meninggal dunia di tempat. Selanjutnya warga bersama-sama mengevakuasi korban ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membunuh korban;

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami banyak luka di kepala, telinga, leher ditikam, kedua tangan korban di tebas (tangan kiri terpisah sedangkan tangan kanan luka-luka), perut korban ditikam tembus sampai ke belakang dan luka cincang di sekujur tubuhnya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan luka yang dialami oleh korban, saksi memperkirakan pada saat itu Terdakwa membunuh korban dengan menggunakan sebilah parang dan polisi sempat memperlihatkan parang Terdakwa kepada saksi sewaktu saksi diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar dari korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dengan korban berselisih paham;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab Terdakwa membunuh korban namun sebelumnya korban sempat memperlakukan tindakan Terdakwa yang membangun rumah dengan mengambil sebagian dari lokasi tanah milik kami yang mana posisi rumah kami dan rumah milik Terdakwa berdampingan. Sejak masalah tanah tersebut, Terdakwa dendam terhadap korban dan mereka tidak saling menegur;
- Bahwa Terdakwa membangun rumah tersebut sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dan korban tidak pernah menggugat Terdakwa;
- Bahwa setiap pagi korban pergi ke sawah untuk memberi makan sapi-sapinya sedangkan Terdakwa menanam padi;
- Bahwa korban tidak menanam padi melainkan hanya menanam cabai di kebunnya;
- Bahwa setiap pergi ke sawah korban dan Terdakwa membawa alat berupa parang dan sabit;
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan lokasi sawah adalah sekitar 2 km (dua kilo meter);
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) semuanya sudah benar;
- Bahwa korban tidak dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa korban sedang berada Malaysia sewaktu Terdakwa membangun rumahnya;
- Bahwa setelah korban pulang dari Malaysia dan melihat bangunan rumah Terdakwa, korban sempat menegur Terdakwa;
- Bahwa tanah yang ditanami cabai dekat dengan sawah Terdakwa;
- Bahwa ada aliran air tapi jauh dari sawah;

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditanami cabai oleh korban adalah milik korban sedangkan sawah yang ditanami padi oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada masalah aliran air antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah 6 (enam) tahun tidak saling menegur begitu juga dengan saksi dengan Terdakwa dan isterinya;
- Bahwa saat lebaran mereka tidak saling mengunjungi;
- Bahwa yang mengangkat korban dari kebun ke rumah adalah saksi, Dg Bahar, Dg Runa, Salim dan Mango;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi kejadian saksi tidak melihat parang Terdakwa namun saksi hanya melihat parang korban yang masih tersimpan di dalam sarungnya di pinggang korban;
- Bahwa saksi tidak melihat bambu di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang yang berteriak yaitu Runa dengan mengatakan "kesini ambil suamimu, Mantang sudah bunuh";
- Bahwa sebelum korban dibawa ke rumah, polisi sudah duluan datang di rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini berupa: 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu dan sarung terbuat dari kayu, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam garis putih, 1 (satu) lembar jaket kaos warna merah, 1 (satu) pasang sepatu boots dan 1 (satu) bilah potongan bambu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dendam terhadap korban itu menurut perkiraan saksi sendiri karena pernah bertengkar;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu membangun rumah dan setelah itu baru saksi dan korban;
- Bahwa saksi memperoleh tanah saksi dengan cara membeli dari mertua;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Dg Juna mengatakan kepada saksi "pergi ambil suamimu, sudah dicincang sama Mantang";
- Bahwa Dg Juna mengetahui korban sudah dicincang dari Iwan (menantu Terdakwa) yang memberitahukan;
- Bahwa Polisi lebih duluan datang ke rumah korban karena setelah Terdakwa membunuh korban, Terdakwa langsung menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa tidak ada yang diperlihatkan penyidik kepada saksi sewaktu memeriksa saksi;
- Bahwa korban tidak dibawa ke rumah sakit karena korban sudah meninggal dunia namun dokter sempat datang ke rumah untuk menjahit luka korban;
- Bahwa biasanya Terdakwa lebih duluan pergi ke sawah baru saksi dan korban;

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis luas tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa dan korban namun itu ukuran 1 (satu) kapling;
- Bahwa ada batas antara tanah Terdakwa dan tanah korban berupa pondasi yang dibuat oleh korban;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai alas hak atas tanah tersebut atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya tidak benar dan Terdakwa keberatan;

Terhadap keterangan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Hanisu Dg. Lija Binti Dg Rapping, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah meninggalnya korban yang bernama Saleh;
- Bahwa Korban meninggal karena telah dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa seepengetahuan saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sawah yang beralamat di Dusun Palipungan Desa Tanete Kec. Tompobulu Kab. Gowa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut karena saat itu saksi sedang berada di Makassar;
- Bahwa saksi bisa mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi ditelepon oleh Rahmawati dan menyampaikan bahwa korban telah dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan anak saksi yang bernama Syamsinar langsung pulang ke kampung dan kami tiba sekitar pukul 16.30 WITA, setelah kami tiba, kami mendapati korban sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat luka yang dialaminya. Selanjutnya saksi pergi ke kepala lingkungan untuk melaporkan kejadian ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami luka tikaman di sekujur tubuhnya dan kepala korban dicincang yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan luka yang dialami korban, saksi memperkirakan pada saat itu Terdakwa membunuh korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar saksi sedangkan korban adalah adik kandung saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar Terdakwa pernah berselisih paham dengan korban namun beberapa tahun yang lalu Terdakwa mengambil

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian tanah milik korban dan saksi sempat menegur Terdakwa hingga membuat Terdakwa marah kepada saksi dan sejak saat itu hubungan kami sudah tidak baik;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab Terdakwa membunuh korban tapi menurut perkiraan saksi Terdakwa membunuh korban karena dendam masalah tanah dan sebelumnya Terdakwa pernah mengancam korban;
- Bahwa Terdakwa yang duluan membangun rumah namun ada batas-batasnya berupa pondasi yang kini telah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap hari Terdakwa dan korban pergi ke sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar korban marah kepada Terdakwa karena Terdakwa menahan aliran air ke sawah korban;
- Bahwa permasalahan mengenai batas-batas tanah antara tanah Terdakwa dengan tanah korban tidak pernah diselesaikan di kantor desa padahal Terdakwa adalah petugas keamanan di kampung;
- Bahwa saksi tidak berdekatan rumah dengan korban;
- Bahwa sebelumnya hubungan antara Terdakwa dan korban memang sudah tidak baik, mereka tidak saling menegur;
- Bahwa korban mempunyai anak;
- Bahwa isteri dan anak-anak Terdakwa tidak datang melayat di rumah korban dan sejak kejadian mereka sudah pergi dari rumahnya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini berupa: 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu dan sarung terbuat dari kayu, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam garis putih, 1 (satu) lembar jaket kaos warna merah, 1 (satu) pasang sepatu boots dan 1 (satu) bilah potongan bambu;
- Bahwa ada batu yang tersusun sebagai pembatas tanah namun bukan patok dan Terdakwa telah membongkarnya meskipun saksi pernah melarangnya namun Terdakwa mengatakan jangan campur urusannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan korban pulang dari Malaysia;
- Bahwa Terdakwa yang menyusun batu sebagai pembatas tanah antara rumah Terdakwa dan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya tidak benar dan Terdakwa keberatan;

Terhadap keterangan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Irwan Alias Iwan Dg. Nai Bin Samad Dg. Labang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah meninggalnya korban yang bernama Saleh;
- Bahwa Korban meninggal karena dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sawah yang beralamat di Dusun Palipungan Desa Tanete Kec. Toppobulu Kab. Gowa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui peristiwa tersebut setelah Terdakwa memberitahukan saksi bahwa Terdakwa sudah berkelahi dengan korban di kebun;
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 10.50 WITA ketika saksi kembali ke rumah setelah membeli sesuatu di toko, saksi mendapati Terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa telah berkelahi dengan korban di kebun setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah menuju ke Polsek Toppobulu untuk menyerahkan diri sambil membawa sebilah parang yang dia gunakan sewaktu berkelahi dengan korban. Setelah itu saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada keluarga dan tetangga saksi namun saat itu saksi tidak sempat menuju ke lokasi kejadian karena saat itu saksi langsung menyusul Terdakwa menuju ke kantor Polsek Toppobulu dan sekitar pukul 15.00 WITA, saksi meninggalkan kantor Polsek Toppobulu menuju ke rumah salah satu keluarga saksi yang berjarak sekitar 1 km (satu kilometer) dari kantor Polsek Toppobulu dan sekitar pukul 16.00 WITA, saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah diantar ke Polres Gowa. Kemudian saksi mendengar kabar dari teman saksi yang bernama Ardiansyah bahwa korban sudah meninggal dunia di rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa berkelahi dengan korban karena korban yang duluan memukul Terdakwa dengan menggunakan balok sehingga Terdakwa membalasnya dengan menikamnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan korban membawa alat tajam berupa parang;
- Bahwa warga sekitar yang membawa korban ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak pergi ke rumah korban karena polisi menahan saksi dan menyuruh saksi tetap berada di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar dari korban, Terdakwa merupakan mertua saksi sedangkan korban merupakan paman saksi karena korban adalah adik kandung dari mertua perempuan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dengan korban berselisih paham;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab Terdakwa membunuh korban;

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat pondasi namun yang Terdakwa buat hanyalah jalanan untuk keluar masuk sepeda motornya tapi saksi tidak tahu jalanan yang dibuat tersebut masih masuk dalam tanah milik Terdakwa atau sudah masuk ke tanah milik korban;
- Bahwa Jarak antara rumah Terdakwa dengan lokasi sawah adalah sekitar 1 km (satu kilo meter);
- Bahwa setelah kejadian ini keluarga Terdakwa sepakat akan menjual rumah Terdakwa demi keamanan bersama dan diantara mereka sudah menandatangani surat kesepakatan untuk berdamai tertanggal 2 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh keluarga Terdakwa, keluarga korban, kepala dusun, kepala desa dan babinsa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) semuanya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dengan korban pernah bermasalah mengenai tanah namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa dan korban setiap hari pergi ke sawah;
- Bahwa Terdakwa dan korban membawa parang setiap pergi ke sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika membunuh korban namun saat Terdakwa mendatangi Polsek Tompobulu untuk menyerahkan diri, saksi mendengar informasi bahwa saat itu Terdakwa membawa sebilah parang sehingga saksi menduga Terdakwa membunuh korban dengan menggunakan parang Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini saudara kandung korban yang bernama Hanisu Dg Lija sempat marah dan merusak kaca serta meteran listrik rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi isi surat perdamaian yang telah dibuat oleh keluarga korban dengan keluarga Terdakwa adalah keluarga korban tidak mau tinggal berdekatan dengan Terdakwa;
- Bahwa korban mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi hanya sempat melihat parang Terdakwa sewaktu Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu parang Terdakwa sudah tidak berlumuran darah karena Terdakwa sudah mencucinya;
- Bahwa tidak ada bekas darah di baju Terdakwa;
- Bahwa Korban dimakamkan di belakang rumah Korban;

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini berupa: 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu dan sarung terbuat dari kayu, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam garis putih, 1 (satu) lembar jaket kaos warna merah, 1 (satu) pasang sepatu boots dan 1 (satu) bilah potongan bambu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah korban memukul Terdakwa dengan menggunakan balok;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan korban memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi sendirian dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa Luas tanah Terdakwa adalah 25x10 m², sedangkan luas tanah korban, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Korban yang membuat pondasi;
- Bahwa Terdakwa berperilaku baik dan Terdakwa pernah menjadi Ketua RT;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi tidak pernah berteriak dengan mengatakan "ambilmi keluargata, sudahmi dicincang";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Baharuddin Alias Baharu Bin Saraka, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.00 WITA tepatnya di Dusun Palipungan Desa Tanete Kec. Tompobulu Kab. Gowa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah sdr. Iwan yang merupakan menantu dari Terdakwa datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa dan Korban telah berkelahi di kebun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.00 WITA ketika saksi sedang berada di rumah saksi sdr. Iwan datang ke rumah saksi dan saat itu saksi sempat mendengar sdr. Iwan berkata bahwa Terdakwa dan Korban telah berkelahi di kebun sehingga saat itu saksi bersama-sama dengan warga lainnya menuju ke lokasi kejadian dan saat sampai di lokasi kejadian Korban sudah dalam keadaan terbaring di tanah dalam keadaan terluka parah dan saksi melihat ada banyak darah yang keluar dari luka Korban namun saat itu sepengetahuan saksi Korban masih hidup selanjutnya warga bersama-sama mengevakuasi korban

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumahnya dan tidak lama setelah korban berada di rumahnya korban akhirnya meninggal dunia setelah itu sdr. Hani langsung menuju ke Polsek Tompobulu untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Korban mengalami banyak luka di sekujur tubuhnya yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa karena masalah perkelahian;
- Bahwa Terdakwa yang berkelahi dengan korban yang bernama Saleh;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sawah yang beralamat di Dusun Palipungan Desa Tanete Kec. Tompobulu Kab. Gowa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa menuju ke kebun Terdakwa yang berjarak sekitar 1 km (satu kilometer) dari rumah Terdakwa dan sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa meninggalkan kebun Terdakwa tersebut dan Terdakwa sempat singgah di sawah Terdakwa untuk mengontrol aliran air yang menuju ke sawah Terdakwa dan saat Terdakwa mengontrol aliran air tersebut tiba-tiba korban datang sambil marah-marah dan korban menuduh Terdakwa telah menahan aliran air yang menuju ke kebun korban lalu Terdakwa membantah tuduhan korban sehingga membuat korban bertambah marah lalu korban menghampiri Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu yang dibawa oleh korban dan saat itu Terdakwa sempat berusaha meninggalkan korban namun korban tetap mengejar Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa balik menyerang korban dengan cara menebaskan sebilah parang panjang milik Terdakwa ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban langsung tersungkur setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan korban di lokasi kejadian menuju ke rumah anak Terdakwa yang bernama Irmawati lalu Terdakwa menyampaikan kepada menantu Terdakwa yang bernama Irwan dengan mengatakan "saya sudah berkelahi dengan ommu" dan setelah itu Terdakwa menuju ke Polsek Tompobulu untuk menyerahkan diri sambil membawa parang sebagai barang bukti namun parang

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah Terdakwa cuci karena Terdakwa takut sehingga tidak ada lagi bekas darah korban;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis luka yang diderita oleh korban namun setahu Terdakwa, korban telah meninggal dunia akibat peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar dari korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berselisih paham dengan korban sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu mengenai batas tanah namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena korban menuduh Terdakwa menahan aliran air ke kebun korban dan korban yang lebih duluan memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu sehingga Terdakwa membalasnya dengan mengayunkan parang Terdakwa ke arah korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban langsung meninggal dunia atau belum karena setelah Terdakwa menebas korban, Terdakwa langsung meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai surat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kondisi rumah Terdakwa saat ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban setiap hari ke sawah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berdebat dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan isteri Terdakwa sudah 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Terdakwa tidak pernah bermasalah selain mengenai batas tanah dengan korban yang merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan ini berupa: 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu dan sarung terbuat dari kayu, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam garis putih, 1 (satu) lembar jaket kaos warna merah, 1 (satu) pasang sepatu boots dan 1 (satu) bilah potongan bambu;
- Bahwa setelah korban memukul Terdakwa, Terdakwa tidak langsung menebasnya melainkan Terdakwa meninggalkan korban namun korban mengejar Terdakwa dan kembali memukul Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menebasnya dengan menggunakan parang Terdakwa;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Irwan, Terdakwa hanya menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berkelahi dengan korban dan Terdakwa tidak mengatakan sudah menikam korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal 16 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 400.7.22.1/1464/PKM Tompobulu tanggal 20 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fajrin Ashari dengan hasil pemeriksaan korban dalam keadaan meninggal dunia dengan perlukaan dan surat keterangan kematian Nomor 472.12/DT/SKK/330/IX/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Abdul Muttalib, S.Sos selaku Kepala Desa Tanete yang menerangkan bahwa Saleh benar telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2024 dan telah dimakamkan pada tanggal 21 September 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu dan sarung terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam garis putih;
- 1 (satu) lembar jaket kaos warna merah;
- 1 (satu) pasang sepatu boots;
- 1 (satu) bilah potongan bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sawah yang beralamat di Dusun Palipungan Desa Tanete Kec. Tompobulu Kab. Gowa;
2. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa menuju ke kebun Terdakwa yang berjarak sekitar 1 km (satu kilometer) dari rumah Terdakwa dan sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa meninggalkan kebun Terdakwa tersebut dan Terdakwa sempat singgah di sawah Terdakwa untuk mengontrol aliran air yang menuju ke sawah Terdakwa dan saat Terdakwa mengontrol aliran air tersebut tiba-tiba korban datang sambil marah-marah dan korban menuduh Terdakwa telah menahan aliran air yang menuju ke kebun korban lalu Terdakwa membantah tuduhan korban sehingga membuat korban bertambah marah lalu korban menghampiri Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu yang dibawa oleh korban kemudian Terdakwa balik menyerang korban dengan cara menebaskan sebilah parang panjang milik Terdakwa ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban langsung

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersungkur setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan korban di lokasi kejadian menuju ke rumah anak Terdakwa;

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berselisih paham dengan korban sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu mengenai batas tanah;
4. Bahwa Terdakwa tidak tahu korban langsung meninggal dunia atau belum karena setelah Terdakwa menebas korban, Terdakwa langsung meninggalkan korban;
5. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada menantunya bernama Irwan mengenai perkelahian antara Terdakwa dan Korban kemudian bergegas menuju Polsek Tompobulu untuk menyerahkan diri;
6. Bahwa Saksi Hani Binti Cade', Saksi Hanisu Dg Lija Binti Dg Rapping dan Saksi Baharuddin Alias Baharu Bin Saraka melihat keadaan korban sudah meninggal dunia di tempat kejadian akibat luka yang dialaminya;
7. Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban membuat kesepakatan melalui surat pernyataan damai yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala dusun, Bhabinkamtibmas Tanete dan Kepala Desa Tanete namun dibantah oleh Saksi Hanisu Dg Lija Binti Dg Rapping;
8. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
9. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
10. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
11. Bahwa Terdakwa sudah berusia tua;
12. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, korban **Saleh** mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum No. 400.7.22.1/1464/PKM Tompobulu tanggal 20 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fajrin Ashari dengan hasil pemeriksaan korban dalam keadaan meninggal dunia dengan perlukaan:

a. Kepala

- Luka robek robek dengan tepi rata dan lurus pada pipi kiri dibawah telinga kiri ukuran enam sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka robek dengan tepi rata telinga kiri dengan ukuran sebelas sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka robek dengan tepi rata telinga kiri dengan ukuran sepuluh sentimeter terlihat daun telinganya tergantung akibat dari robekan ini.
- Luka robek dengan tepi rata dibagian belakang telinga kiri ukuran delapan sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka robek dengan tepi rata dibagian kepala kiri dengan panjang delapan belas sentimeter dan lebar dua sentimeter tampak tulang

Hal 18 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkorak kepala dengan retakan lurus dengan panjang lima sentimeter.

- Luka robek dengan tepi rata bagian belakang kepala ukuran sepuluh sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- Luka robek dengan tepi rata bagian belakang kepala dengan luka empat sentimeter lebar satu sentimeter

b. Leher

- Luka robek dengan tepi rata di leher bagian belakang panjang tiga belas sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam dua sentimeter.

c. Perut

- Luka tusuk pada perut kanan bawah dengan lebar empat sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dengan satu tepi runcing dan tepi lainnya tumpul.

d. Punggung

- Luka robek dengan tepi rata punggung bagian atas ukuran delapan sentimeter dalam dua sentimeter.
- Luka robek dengan tepi rata punggung kanan bagian tengah panjang tiga belas sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.
- Luka robek dengan tepi rata di punggung bagian bawah panjang tiga sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

e. Anggota gerak atas

- Luka robek dengan tepi rata pada pergelangan tangan kiri panjang lima sentimeter dalam satu sentimeter
- Luka robek dengan tepi rata di sepertiga atas bagian luar lengan kanan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter.

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek dan luka tusuk yang disebabkan oleh benda tajam dengan ukuran benda lebih atau sama dengan empat sentimeter dan panjang lebih atau sama dengan dua puluh sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP atau **Kedua** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP;

Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling relevan dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 338 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa milik orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*), yaitu yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah, **MANTANG BIN NOMPO** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan baik, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang bahwa dalam teori pidana dikenal Teori Kesengajaan, yaitu: Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang dan Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya, serta dikenal juga 3 Bentuk atau tingkat kesengajaan, yaitu: kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*);

Menimbang bahwa dalam berbagai Yurisprudensi memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil dan materil sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang bahwa unsur sengaja diletakkan di depan unsur merampas nyawa orang lain sehingga unsur merampas nyawa orang lain harus diliputi dengan kesengajaan;

Menimbang bahwa dengan demikian kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain dianggap cukup terbukti kalau si pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya, dalam hal ini adalah hendak melakukan perampasan nyawa orang lain sudah harus dapat membayangkan atau memperkirakan bahwa perbuatannya ini akan menimbulkan akibat yaitu kematian bagi si korban;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud "merampas nyawa orang lain" adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;

Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menghilangkan nyawa orang lain tidak dirumuskan perbuatannya dalam kejahatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, akibat hilangnya jiwa seseorang itu akan timbul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap fakta dipersidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sawah yang beralamat di Dusun Palipungan Desa Tanete Kecamatan Toppobulu Kab. Gowa;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa menuju ke kebun Terdakwa yang berjarak sekitar 1 km (satu kilometer) dari rumah Terdakwa dan sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa meninggalkan kebun Terdakwa tersebut dan Terdakwa sempat singgah di sawah Terdakwa untuk mengontrol aliran air yang menuju ke sawah Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa mengontrol aliran air tersebut tiba-tiba korban datang sambil marah-marah dan korban menuduh Terdakwa telah menahan aliran air yang menuju ke kebun korban lalu Terdakwa membantah tuduhan korban sehingga membuat korban bertambah marah lalu korban menghampiri Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu yang dibawa oleh korban sehingga saat itu Terdakwa balik menyerang korban dengan cara menebakkan sebilah parang panjang milik Terdakwa ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban langsung tersungkur;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya kemudian langsung meninggalkan korban di lokasi kejadian menuju ke rumah anak Terdakwa yang bernama Irmawati lalu Terdakwa menyampaikan kepada menantu Terdakwa yang bernama Irwan dengan mengatakan "saya sudah berkelahi dengan ommu" dan setelah itu Terdakwa menuju ke Polsek Toppobulu untuk menyerahkan diri sambil membawa parang sebagai barang bukti namun parang tersebut sudah Terdakwa cuci karena Terdakwa takut sehingga tidak ada lagi bekas darah korban;

Hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban **Saleh** mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum No. 400.7.22.1/1464/PKM TOMPOLU tanggal 20 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fajrin Ashari dokter yang memeriksa di Upt Puskesmas TOMPOLU dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas bernama Saleh, berjenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun, berusia dewasa. Ditemukan luka robek dan luka tusuk yang disebabkan oleh benda tajam dengan ukuran benda lebih atau sama dengan empat sentimeter dan panjang lebih atau sama dengan dua puluh sentimeter. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian menjadi fakta bahwa korban telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2024 dan telah dimakamkan pada tanggal 21 September 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa **MANTANG BIN NOMPO** yang menyerang korban dengan cara menebakkan sebilah parang panjang milik Terdakwa ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban langsung tersungkur kemudian Terdakwa meninggalkan Korban di tempat kejadian adalah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dimana antara motivasi seseorang melakukan perbuatan tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud dalam hal ini meninggalnya korban akibat perbuatan Terdakwa sehingga terjadi kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan kesengajaan dan kematian, dimana hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara menebak kepala dan perut korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan surat perdamaian yang ditandatangani oleh pihak keluarga korban dan juga keluarga Terdakwa dan diketahui oleh Kepala Dusun Tappajeng, Babhinkamtibmas

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete dan Kepala Desa Tanete, namun proses hukum terhadap Terdakwa akan tetap berjalan karena sifat tindak pidana yang dilakukan merupakan delik biasa yang tidak menghapus perbuatan pidana dalam hal ini tindak pidana pembunuhan. Bahwa terkait dengan surat pernyataan damai tersebut oleh Majelis Hakim setelah menanyakan kepada Saksi Nisu Binti Rapping atau Saksi Hanisu Dg Lija Binti Dg Rapping dia menolak dan menyatakan bahwa tandatangan tersebut bukanlah tandatangannya dan menurut Saksi tidak pernah dilakukan perdamaian atas kejadian ini;

Menimbang bahwa dalam berkas pemeriksaan penyidik terhadap Saksi Nisu Binti Rapping atau Saksi Hanisu Dg Lija Binti Dg Rapping ternyata hanya membubuhkan cap tiga jarinya dalam berkas penyidikan Saksi tidak bertandatangan;

Menimbang bahwa adapun terhadap Terdakwa menyatakan bahwa benar telah pernah dilakukan perdamaian dimana Terdakwa diwakili oleh anak Terdakwa yang bernama Sahman Bin Mantang serta korban diwakili oleh anaknya yang bernama Muslim Saleh. Bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah menanyakan kepada anak Terdakwa terkait kebenaran surat perdamaian tersebut dan menurut anak Terdakwa yaitu Sahman Bin Mantang membenarkan surat perdamaian tersebut dan telah dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh Kepala Dusun Tappanjeng Abd Salam, Bhabinkamtibmas Tanete Aipda Makmur serta diketahui Kepala Desa Tanete H. Abdul Muthalib;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat perdamaian tersebut ternyata juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Irwan Alias Iwan Dg Nai Bin Samad Dg La'bang yang menyatakan bahwa benar ada perdamaian dimana Terdakwa harus menjual rumah berikut tanahnya yang ada didesa Tanete tersebut dan kedua belah pihak telah berdamai dan menyatakan permasalahan ini telah selesai secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian kejadian berdasarkan Berita Acara Rekontruksi dapat disimpulkan bahwa yang terlebih dahulu mendatangi tempat dimana Terdakwa berada adalah korban dengan datang marah-marah dan menuduh Terdakwa yang telah menutup aliran air menuju ke kebun milik korban. Bahwa tidak sampai disitu ternyata korban juga telah melakukan kekerasan dan menyerang Terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan sebilah bambu/kayu namun berhasil ditangkis hingga bambu/kayu tersebut terlepas dari pegangan korban. Bahwa disaat bersamaan korban hendak menarik parang miliknya dengan maksud menyerang Terdakwa namun Terdakwa yang membawa parang seketika itu juga menarik parangnya dan

Hal 24 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menebas kearah tubuh korban (vide adegan nomor 1 sampai dengan adegan nomor 8);

Menimbang bahwa setelah melakukan kekerasan atas diri korban Terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan korban dalam keadaan terjatuh ditanah penuh luka, dimana Terdakwa pergi mencuci parangnya dan selanjutnya pulang kerumah anaknya dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Polsek Tompobulu untuk melapor dan menyerahkan diri atas kejadian tersebut (vide adegan nomor 9 sampai adegan nomor 17);

Menimbang bahwa reka ulang kejadian tersebut juga telah bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama **12 (dua belas) tahun penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, sedangkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya maka terhadap tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga dalam putusan Hakim dapat mewujudkan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, apakah Tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan dalam masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*);

Menimbang bahwa dikaji dari aspek keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian hal tersebut telah menimbulkan luka yang sangat mendalam pada keluarga korban yang harus kehilangan anggota keluarganya yang tentunya hal ini selain menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarganya juga menimbulkan keresahan dalam masyarakat atas peristiwa yang telah menelan korban jiwa tersebut;

Menimbang bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan, hal mana tersirat selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan Majelis dengan menerangkan secara terperinci atas perbuatannya terhadap korban begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum sebagai pengemban rasa keadilan hukum (*Sense Of Justice*), Majelis Hakim wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara konkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat (*Social Justice*) dan berdasarkan teori hukum modern, tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya memperhatikan penderitaan korban maupun keluarganya atau penderitaan

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim telah melihat upaya sungguh-sungguh dari Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya demikian pula dengan pihak Penasihat Hukum Terdakwa yang telah sungguh-sungguh berupaya untuk membuktikan dalil pembelaannya dan dengan adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang lamanya pemidanaan yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan pembahasan yang menyeluruh terhadap adanya perbedaan tersebut, baik Requisitor Penuntut Umum in casu maupun dari pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga korban harus kehilangan anggota keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah berusia tua;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu dan sarung terbuat dari kayu, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam garis putih, 1 (satu) lembar jaket kaos warna merah, 1 (satu) pasang sepatu boots, 1 (satu) bilah potongan bambu, yang merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka barang-barang tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mantang Bin Nompo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu dan sarung terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam garis putih;
 - 1 (satu) lembar jaket kaos warna merah;
 - 1 (satu) pasang sepatu boots;
 - 1 (satu) bilah potongan bambu.Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari **Senin** tanggal **17 Maret 2025** oleh **H. Syahbuddin, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Raden Nurhayati, S.H., M.H.** dan **Hj. Rosdiati Samang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Anita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **Juandarita Rachman, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota
ttd

Hakim Ketua
ttd

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN NURHAYATI, S.H.M.H.

ttd

H. SYAHBUDDIN, S.H.

Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H

Panitera Pengganti

ttd

ANITA, S.H

Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)